

시 정 요 구

1. 제 목 : 고문변호사·법무사 보수 지급 부적정
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호 및 제7호에 따라 담보부·무담보채권 관리업무를 수행하고 있고

이를 위한 소송업무는 「고문변호사 운용요강」에 따라 고문변호사(이하 “변호사”라 한다)에게 위임하고, 등기·경매 및 기타 신청업무(이하 “신청업무”라 한다)는 「법무사 운용요강」에 따라 법무사에게 위임하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「고문변호사 운용요강」 제9조 제1항에 따르면 소송위임에 따른 변호사 보수는 소송목적의 값(이하 “소가”라 한다), 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류·판결 결과, 관할 내 / 외 등에 따라 [별표 2] “변호사 보수기준”과 같이 지급한다고 되어 있다.

또한, 「법무사 운용요강」 제13조에 따르면 신청업무수행에 따른 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액, 청구금액에 따라 [별표 3] “법무사 보수기준”과 같이 지급한다고 되어 있다.

따라서, 변호사 보수는 소가, 기존 판결문 보유 여부, 관할 내 / 외, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 변호사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 하고, 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액 및 청구금액 등에 따라 법무사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ○○지역본부에서 변호사에게 위임한 소송업무 및 법무사에게 위임한 신청업무 관련 보수 지급 실태를 점검한 결과

(1) 변호사 보수 지급 부적정

채무자 (주)△△△△ 채권(□□□□□ □□□□-□□)을 대상으로 한 △△지법 △△△△가단 △△△△ 양수금 사건은 소가가 000천 원이고 기존 판결문이 없으므로 변호사 보수기준 제1호 다목(소가 1억 원 이상 시효소송)에 따른 정당보수는 000천 원인데도 제1호 나목(소가 1억 원 이상 시효소송 중 이미 판결문 등이 있는 시효소송)에 따라 000천 원을 지급하여 정당보수보다 000천 원을 과소 지급하였고,

채무자 (합자)△△△△ 채권(□□□□□ □□□□-□□)을 대상으로 한 △△지원 △△△△가단 △△△△ 양수금 사건은 소가가 000천 원이므로 변호사 보수기준 제1호 가목(소가 1억 원 미만 시효소송: 보수정액제)에 따른 정당보수는 000천 원인데도 소가를 000천 원(이자 포함 금액)으로 착오하여 제1호 다목(소가 1억 원 이상 시효소송)에 따라 000천 원을 지급하여 정당보수보다 000천 원을 과다 지급하는 등

[별표 4] “변호사 보수 과소·과다 지급 현황”과 같이 변호사 보수 기준과 달리 지급한 총 00건(000천 원¹⁾)이 확인되었다.

1) 과소 지급 00건, 000천 원 / 과다 지급 00건, 000천 원

(2) 법무사 보수 지급 부적정

채무자 ●●● 채권(△△△ △△ - △△) 관련 강제경매 건은 법무사 보수기준 '가. (2) 경매신청'에 해당하여 정당보수는 000천 원임에도 산정 착오로 00천 원을 지급하여 정당보수보다 00천 원을 과소 지급하였고,

채무자 ●●● 채권(△△△ △△ - △△) 관련 가등기 말소 건은 법무사 보수기준 '(4) 그 밖의 신청업무 (다) 신청에 따른 말소 업무'에 해당하여 정당보수는 00천 원인데도 00천 원을 지급하여 정당보수보다 00천 원을 과다 지급하는 등

[표 2]와 같이 법무사 보수기준에 부합하지 않게 지급한 총 00건 (000천 원)이 확인되었다.

[표 2] 법무사 보수 과소·과다 수수료 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	순번	차주번호	주채무자	사건내용 등	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비 고
----	----	------	------	--------	-------------	------------	-------------	-----

“기재생략”

구분	순번	차주번호	주채무자	사건내용 등	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
과다지급				“기재생략”				

한편, [표 3]과 같이 채무자 ●●● 채권(□□□□□ 0000 - 00) 등과 관련된 ① ‘담보취소신청’ 0건과 채무자 ●●● 채권(□□□□□ 0000 - 00) 등과 관련된 ② ‘등기명의인표시변경’ 00건의 경우 법무사 보수기준에 지급근거가 없는데도 각각 수수료 00천 원²⁾을 지급한 것으로 확인되었다.

[표 3] 담보취소신청 · 등기명의인표시변경 신청현황

순번	구분	차주번호	주채무자	비고
총 18건				
1~2				
3				
4				
5~8				
9				
10				
11				
12				“기재생략”
13				
14				
15				
16				
17				
18				

2) ① 담보취소신청은 (4) 그 밖의 신청업무 - (가)(수수료 66천 원)를 적용, ② 등기명의인표시변경은 (1) 등기업무 - (가) 기준보수의 최저수수료(수수료 66천 원)를 적용

<참고: 지역본부 별 ① 담보취소신청, ② 등기명의인표시변경 수수료 지급현황>

◇ (담보취소신청) 지급사유 발생한 10개 지역본부 모두 00천 원³⁾

◇ (등기명의인표시변경) 법무사 요청에 따라 지급하여 지역본부별 상이⁴⁾

지역본부	지급 수수료	지역본부	지급 수수료
서울동부	00천 원	서울서부	미지급*
부 산		경 남	
전 북		충 북	
강 원		인 천	00천 원**
광주전남	설정금액 기준으로 기준보수(요율) 지급	대구경북	청구 시 00천 원***, 미청구 시 미지급
대전충남		경 기	미발생

* 근저당이전 업무에 부수적인 업무로 판단하여 미지급

** 2017.4월 개정 시 삭제된 ‘소장접수업무(수수료 00천 원)’로 판단

*** 나.-(1)-(나) 등기업무 추가보수로 판단하되 최저수수료 적용

[소관부점 의견] ○○지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 변호사 및 법무사 보수 지급 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

○○지역본부 본부장은 변호사·법무사에게 보수를 과소 지급한 00건(000천 원)은 추가 지급하고, 과다 지급한 00건(000천 원)은 환입을 요청 하며, 향후 변호사·법무사에게 보수를 과소 또는 과다하게 지급하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

3) △△△△처 「법무사 운용요강」 일부개정(0000.0.0.)이 진행 중에 있어 일상감사 의견으로 ‘담보취소신청 수수료(00천 원) 명시’를 제시, 내규 반영이 완료되어 별도 조치요구 제외

4) ‘등기명의인표시변경 수수료 명시’도 의견 제시하였으나 △△△△처는 해당 건의 비용 주체는 공사가 아닌 직전 양도기관이므로 공사 지출은 불가하다는 의견을 제시함, 따라서 법무사·지역본부에게 해당 건은 청구·지출대상이 아님을 안내하도록 의견 제시

[별표 2]

변호사 보수기준(2022.8.1.개정 기준)

(단위 : 원)

구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
1. 보수요율	가. 소가 1억 원 미만 시효소송	관할 내 190,000 / 관할 외 264,000 (개정 전) 관할 내 143,000 / 관할 외 198,000			정액제
	나. 소가 1억 원 이상 중 이미 판결문 등이 있는 시효소송	1,100,000			
	다. 나목을 제외한 소가 1억 원 이상 시효소송 및 그 밖의 소송*	소 가(단위 : 만 원)	보수요율 (부가세별도)	누계액 (단위 : 원)	최고 한도액은 440만 원
		▪ 500 이하 부분	-	440,000	
		▪ 500 ~ 1,000 이하 부분	5%	715,000	
		▪ 1,000 ~ 3,000 이하 부분	4%	1,595,000	
		▪ 3,000 ~ 5,000 이하 부분	3%	2,255,000	
		▪ 5,000 ~ 10,000 이하 부분	1%	2,805,000	
		▪ 10,000 초과 부분	0.5%	-	
라. 명도소송	생략(점유 세대수에 따라 달리 정함)			-	
마. 지급명령사건	66,000			정액제	
구 분		지급 기준			비 고
2. 보수금 지급 기준	가. 착수금 / 성공보수금**	보수금을 착수금과 성공보수금으로 구분 지급			-
	(1) 상기 나목, 라목 사건	착수금 50% 성공보수금 50%			-
	(2) 상기 다목 사건	착수금 30% 성공보수금 70%			최저 지급액은 44만 원
	나. ‘피고들의 전부자백’ 및 ‘무변론’ 판결 선고시	보수금의 50%만 지급			

* 사해행위 취소 등

** 성공보수금은 승소시 지급

[별표 3]

법무사 보수기준

구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
가. 적용 기본원칙	(1) 등기업무	▪ 담보물건별 등기단위별 적용 ▪ 기준보수와 추가보수를 합한 금액 ▪ 최고보수한도는 110만 원			-
	(2) 경매신청	▪ 경매신청 건별 청구금액 기준 ▪ 건별 최고보수 한도는 27.5만 원			
	(3) 소송업무	▪ 소장작성업무는 건당 5.5만 원			
	(4) 그 밖의 신청업무	▪ 채무불이행자명부등재신청, 가처분, 의사표시 공시송달, 판결에 의한 소유권 경정등기는 건당 6.6만 원 ▪ 가압류, 채권압류추심은 건별 청구금액 기준 (건별 최고보수 한도 12.1만 원) ▪ 신청에 따른 해제 및 말소업무는 5.5만 원			
구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
나. 세부적용 기준	(1) 등기업무 (근저당권 이전대상 설정 금액을 기준으로 하되, 지상권·상속대위등기는 공시지가 적용 과세표준 금액을 기준으로 적용)	▪ (기준보수) 각 담보물건의 등기단위 중 가장 큰 금액 등기단위에 적용 ▪ (추가보수) 각 담보물건의 등기단위가 2개 이상인 경우 기준보수 대상외 등기단위에 적용			-
	(가) 기준보수 적용	설정금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 327,800
		▪ 1,000 이하 부분	66,000	-	
		▪ 1,000 ~ 5,000 이하 부분	66,000	0.07%	
		▪ 5,000 ~ 10,000 이하 부분	96,800	0.06%	
		▪ 10,000 ~ 30,000 이하 부분	129,800	0.05%	
		▪ 30,000 ~ 50,000 이하 부분	239,800	0.04%	
	(나) 추가보수적용	설정금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 220,000
		▪ 1,000 이하 부분	33,000	-	
		▪ 1,000 ~ 5,000 이하 부분	33,000	0.05%*0.2	
		▪ 5,000 ~ 20,000 이하 부분	37,400	0.04%*0.2	
		▪ 20,000 ~ 100,000 이하 부분	50,600	0.03%*0.2	
		▪ 100,000 초과 부분	103,400	0.02%*0.2	
	(2) 경매신청업무 (경매신청 건별 청구금액 기준)	청구금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 275,000
		▪ 1,000 이하 부분	110,000	-	
		▪ 1,000 ~ 10,000 이하 부분	110,000	0.05%	
		▪ 10,000 ~ 30,000 이하 부분	159,500	0.04%	
		▪ 30,000 초과 부분	247,500	0.03%	
	(3) 그 밖의 신청업무 (신청 건별 청구 금액 기준)	청구금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 121,000
		▪ 10,000 이하 부분	66,000	-	
		▪ 10,000 ~ 20,000 이하 부분	66,000	0.02%	
		▪ 20,000 ~ 50,000 이하 부분	88,000	0.01%	
		▪ 50,000 초과 부분	121,000	-	

※ 인지대, 송달료, 공부대, 증지대, 우편료 등은 실비지급

[별표 4]

변호사 보수 과소·과다 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	순번	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
----	----	------	------	------	-------------	------------	-------------	----

총 85건

과
소
지
급

“기재생략”

과
다
지
급